

القضية التنفيذية رقم (٥٥١ - ٢٠٢٦)

بناءً على انتحالنا من قبلكم عطفة قاضي تنفيذ محكمة بداية جرش في القضية التنفيذية رقم ٢٠٢٦/٥٥١ المتضمن إجراء الكشف والخبرة على حصص المحكوم عليه (إيلاد محمد محمود عبد الدايم) بقطعة الأرض رقم ٢٩ حوض المنط / ٤ من أراضي قرية الكفير / محافظه جرش حيث قمنا بمرافقة مأمور تنفيذ محكمة بداية جرش لإجراء الكشف على العقار موضوع التنفيذ وتحليفنا القسم القانونية على أن نقوم بمهمة بكل أمانة وصدق وإخلاص وتسلمنا المبررات وهي (سند التسجيل / مخطط الأراضي) وإفهامنا المهمة الموكولة لي

الكشف والخبرة على قطعه الأرض ٣٢ حوض المنط / ٤ من أراضي قرية الكفير / محافظه جرش و بيان فيما كانت المبررات تطبق مع بعضها البعض من جهة وعلى واقع العقار موضوع الدعوى من جهة أخرى وذلك بوصفها وصفا دقيقا ومفصلا من كافة الوجوه من حيث إحكام التنظيم وطبيعة الأرض وترتبتها وطبوغرافيتها وشكلها وتضاريسها ومدى توفر الخدمات فيها من كهرباء ومياه وصرف صحي وهاتف وبيان الطرق التي تتخللها والمحاذية لها وسعتها وكذلك وصف المباني للمقامه عليها بكافه مكوناتها و كاله الاعمال التي تشكل قيمه اضافيه لها ومواصفات المباني وصفا دقيقا وغايات استعمالها وهل هي من الحجر او الاسمنت وعمر البناء وتقدير قيمتها بشكل دقيق وكذلك بيان عدد الأشجار ونوعها وعمرها وقيمتها بشكل دقيق ان وجدت على ان تقدر قيمه الأرض لوحدها بشكل مستقل وكذلك قيمه الأشجار والأبنية والانشاءات ومن ثم قيمه كامل مساحه الأرض وما عليها على أن يستأنس الخبير بأسعار الأراضي المجاورة والمماثلة للأرض موضوع الدعوى وبيان فيما إذا كان المدين سلكنا فيه أو انه مشغول من الغير - تقدير قيمه حصص المحكوم عليه (إيلاد محمد محمود عبد الدايم)

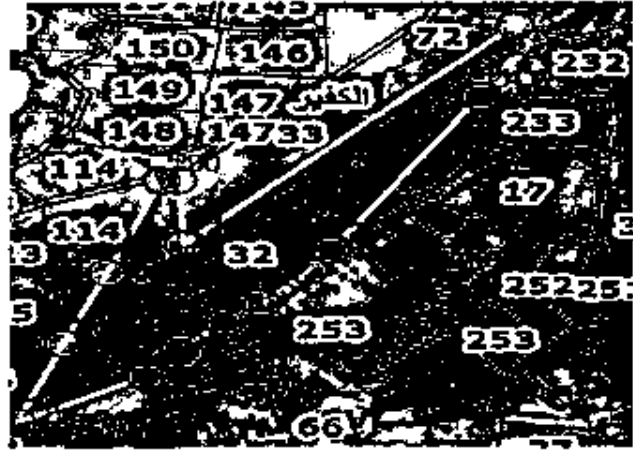
- حيث انطبقت كافة المبررات مع بعضها البعض من جهة وعلى واقع العقار موضوع التنفيذ من جهة أخرى وبعد الوصف العام للعقار موضوع التنفيذ طلبنا من المحكمة المؤقره الإمهال للعودة للعقار موضوع التنفيذ مره أخرى للقيام بأعداد تقرير خبره مفصل وحسب المهمة الموكولة لي

مع مراعاة نص للمادة ٨٣ ألفقره الثالثة والماد ٨٥ ألفقره الأولى والثانية من قانون اصول المحاكمات المدنية على الخبير - إن يكون مؤهلا للقيام بالخبرة بالمهمة المكلف بها علميا وبالممارسه العملية وان يقوم بمهمته بتجرد وصدق وأمانة وان يقوم بالإفصاح سواء في محضر المحاكمة او بكتاب منفصل عن وجود أو عدم وجود أي ظرف أو أسباب من شأنها اثره شكوك حول حيديه واستقلاله عن أي من أطراف الدعوى او وكلائهم او هيئة المحكمة - عدم تسلل أي وثائق او مستندات من الخصوم الا من خلال المحكمة او بإذنها وإعلام المحكمة بأي صعوبات تعترض أداء عمله او محاوله التأثير عليه من الخصوم او غيرهم وعدم الإفصاح عما جاء بتقرير خبرته قبل تلاوته من قبل المحكمة وأعادته الوثائق التي سلمت إليه مع التقرير وإن يتضمن التقرير كشف بعدد الساعات والأيام التي استغرقتها المهمة وعدد المرات التي قام بها ومتضمن اسم الخبير كاملا وعنوانه ومكان عمله وتصريح الخبير بأنه قام بأجراء الخبرة وإعداد التقرير بذاته او مع آخرين والطرق والأسس التي قام بها لغايات الوصول لاستنتاجاته ولدى العودة إلى العقار موضوع الدعوى مره ثانية والتجوال في أرجائها وإجراء الكشف الحسي واخذ القياسات اللازمة على ان تتم الخبرة على ضوء ما ورد بملف الدعوى من بيان وعلى ان يصرح الخبيران باسمهما الكامل وعنوانهما ومكان عملهما وعدد المرات التي قاما بها بالكشف على قطعه الأرض موضوع الدعوى وفيما اذا قاما بخبرتهما وحدهما ام مع غيرهما والتقدير بعدم تسليم إيه وثائق او مستندات من الخصوم الأمن خلال المحكمة وإعلام المحكم بأي صعوبات تعترض أداءهما او محاوله التأثير عليها من الخصوم وعدم الإفصاح عما جاء بخبرتهما قبل تلاوته من المحكمة وأعادته الوثائق والبيانات المعسلة لهما

ولدى العودة إلى للعقار موضوع التنفيذ والوقوف على حدودها والتجوال في أرجائها تبين لنا الآتي :

• وصف العقار:

أولا العقار موضوع التنفيذ عبارة عن قطعة الأرض رقم (٣٢) حوض المنط / ٤ نوع ملك خارج التنظيم ومساحتها ٣٦١٤٤ متر مربع تقع ضمن حدود بلدية جرش الكبرى / منطقة الكفير تقع للجنوب من قرية الكفير وإلى الجنوب من مجرى سيل الزرقاء المؤدي إلى سد الملك طلال شكلها غير منتظم ذات تضاريس متفاوتة بالمجمل منحدره صخرية وتربة صالحة للزراعة والبناء بها ينمو عليها بعض الأشجار المثمرة المتفرقة وشجيرات رعوية (رتم) وخالية من الأبنية وتفتقر لبقعة الخدمات



ثانيا . بالنظر لموقع القطعة وطبيعتها واستعمالاتها ونوع تربتها وقربها وبعدها عن الخدمات وبحسب الأسعار الدارجة اقدر قيمة المتر المربع الواحد من القطعة بمبلغ (٣) دنانير وعليه يكون قيمة قطعة الأرض موضوع الدعوى يساوي

٣٦١٤٤ متر مربع $\times$ ٣ دنانير = ١٠٨٤٣٢ دينار

- القطعة موضوع التقيد مملوكة كاملا للمحكوم عليه (إياد محمد محمود عبد الدايم)
ثالثا - المزروعات (بعض الأشجار المثمرة المتفرقة وأشجار حرجية وبعض للشجيرات الرعوية (رقم

النوع	العدد	العمر	السعر الاقراضية بالدينار	السعر الإجمالي بالدينار
زيتون	١١	١٥	٧٥	٨٢٥ دينار
كيينا	٢	١٥	٤٥	٩٠ دينار
المجموع				٩١٥ دينار

وعليه يكون قيمة الأرض وما عليها الاجماليه يساوي ١٠٨٤٣٢ دينار + ٩١٥ دينار = ١٠٩٣٤٧ دينار
على ضوء الأسس والاعتبارات التي لفهمتنا إياه المحكمة المؤقره وحيث إننا مؤهلين للقيام بالخبرة من الناحية الفنية والمهنية وبالممارسه الفعلية وأننا نقوم بمهمتنا بتجرد وصدق وأمانة وأنه لا يوجد أي ظرف أو سبب من شأنه إثارة الشكوك حول حياديتنا واستقلاليتنا عن أي طرف من أطراف الدعوى أو وكلائهم أو هيئة المحكمة المؤقره والمبررات والمستندات التي بينا عليها خبرتنا والتي قمنا بإعدادها بذاتنا ودون أية صعوبات اعترضت عملنا أو أية محاولات للتأثير علينا من الغير هي فقط ما تسلمناه من المحكمة (مسند التسجيل) وهذه المبررات كافية للوهوض بالمهمة الموكلة أنينا وقد قمنا بالرجوع إلى قطعه الأرض موضوع الطلب مره واحده بالاضافه إلى مراقبتنا للمحكمة عند إجراء الكشف وكانت ساعات العمل لإعداد التقرير استغرقت ١٠ ساعات شامله العمل الميداني والمكتبي وحسب الطرق والأسس والمعايير الفنية والمساحية والهندسية المطلوبة

هذه خبرتي / تحريرا في ٢٥ / ٦ / ٢٠٢٦

مهندس زراعي

محمد عبد الكريم محمد العتوم

مساح ومقدر عقري
سليمان علي الفندي فريحات

SCANNED

ونوعها وصرها وقيمتها بشكل دقيق ان وجدت على ان تقدر قيمة الأرض لوحدها بشكل مستقل وكذلك قيمة الأشجار والأبنية والإنشاءات ومن ثم قيمة كامل مساحة الأرض وما عليها على ان يستأثر الخبير بأسعار الأراضي المجاورة والمماثلة للأرض موضوع الدعوى وبيان فيما إذا كان المدين ساكناً فيه أو أنه مشغول من الغير - تقدير قيمة حصص المحكوم عليه (إباد محمد محمود عبد الدايم)

- حيث انطبقت كافة المبررات مع بعضها البعض من جهة وعلى واقع العقار موضوع التنفيذ من جهة أخرى وبعد الوصف العام للعقار موضوع التنفيذ طلبنا من المحكمة المؤجرة الإمهال للعودة للعقار موضوع التنفيذ مرة أخرى للقيام بأعداد تقرير خبره مفصل وحسب للمهمة الموكولة لي

مع مراعاة نص المادة ٨٢ ألفقرة الثالثة والماد ٨٥ ألفقرة الأولى والثانية من قانون أصول المحاكمات المدنية على الخبير ان يكون مؤهلاً للتعليم بالخبرة بالمهمة المكلف بها علمياً وبالمراسم الفعلية - وان يقوم بمهمته بتجرد وصدق وأمانة وان يقوم بالإفصاح سواء في محضر المحاكمة أو بكتاب منفصل عن وجود أو عدم وجود أي ضرر أو أسباب من شأنها إثارة شكوك حول حيديته واستقلاله عن أي من أطراف الدعوى أو وكلائهم أو هيئة المحكمة

- عدم تسلل أي وثائق أو مستندات من الخصوم الا من خلال المحكمة أو بإذنها وإعلام المحكمة بأي صعوبات تعترض أداء عمله أو محاوله التأثير عليه من الخصوم أو غيرهم وعدم الإفصاح عما جاء بتقرير خبرته قبل تلاوته من قبل المحكمة وأعاد الوثائق التي سلمت إليه مع التقرير وان يتضمن التقرير كشف بعدد الساعات والأيام التي استغرقتها المهمة وعدد المرات التي قام بها ومتضمن اسم الخبير كاملاً وعضوالة ومكان عمله وتصريح الخبير بأنه قام بأجراء الخبرة وإعداد التقرير بذاته أو مع آخرين والطرق والأسس التي قام بها لغايات الوصول لاستنتاجاته

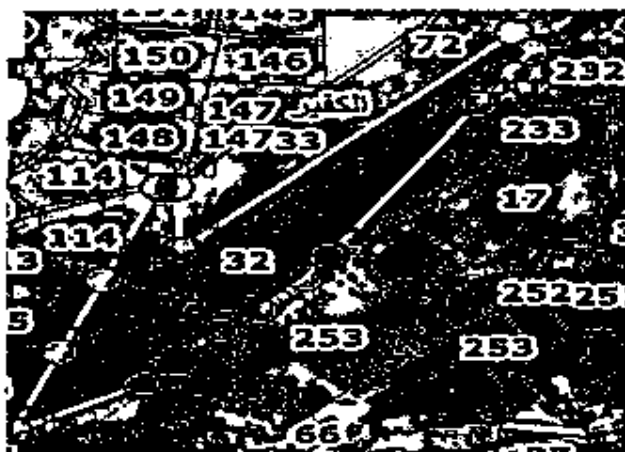
ولدى العودة إلى العقار موضوع الدعوى مرة ثانية والتجوال في أرجائها وإجراء للكشف الحسي واخذ للقياسات اللازمة على ان تتم الخبرة على ضوء ما ورد بملف الدعوى من بيان وعلى ان يصرح للخبيران باسمهما الكامل وعنوانهما ومكان عملهما وعدد المرات التي قاما بها بالكشف على قطعه الأرض موضوع الدعوى وفيما إذا قاما بخبرتهما وحدهما أم مع غيرهما والتقدير بعدم تسليم إيه وثائق أو مستندات من الخصوم الأمن خلال المحكمة وإعلام المحكم بأي صعوبات تعترض أداءهما أو محاوله التأثير عليها من الخصوم وعدم الإفصاح عما جاء بخبرتهما قبل تلاوته من المحكمة وأعاد الوثائق والبيان المسلمة لهما

ولدى العودة إلى العقار موضوع التنفيذ والوقوف على حدودها والتجوال في أرجائها تبين لنا الآتي :

• وصف العقار:

أولاً. العقار موضوع التنفيذ عبارة عن قطعة الأرض رقم (٣٢) حوض المنط / ٤ نوع ملك خارج التنظيم ومساحتها ٣٦١٤٤ متر مربع تقع ضمن حدود بلدية جرش الكبرى / منطقة الكفير تقع للجنوب من قرية الكفير وإلى الجنوب من مجرى سبل الزرقاء المؤدي إلى سبل الكفير / منطقة الكفير / منطقة الكفير ذات تضاريس متفاوتة بالمجمل منحدره صخرية وتربة صالحة للزراعة والبساتين بها بعض الأشجار المثمرة المنفردة وشجيرات رعوية (رقم) وخالية من الأبنية وتفتقر لبقية الخدمات

SCANNED



ثانياً . بالنظر لموقع القطعة وطبيعتها واستعمالاتها ونوع تربتها وقربها وبعدها عن الخدمات وبحسب الأسعار الدارجة اقدر قيمة المتر المربع الواحد من القطعة بمبلغ (٢) دنانير وعليه يكون قيمة قطعه الأرض موضوع الدعوى يساوي

٣٦١٤٤ متر مربع $\times$ ٢ دينار = ١٠٨٤٣٢ دينار

- القطعة موضوع التنفيذ مملوكة كاملاً للمحكوم عليه (أياد محمد محمود عبد الدايم)

ثالثاً - المزروعات (بعض الأشجار المثمرة المنفردة وأشجار حرجية وبعض الشجيرات الرعوية) (رتم)

النوع	العدد	العمر	السعر الافرادية بالدينار	السعر الإجمالي بالدينار
زيتون	١١	١٥	٧٥	٨٢٥ دينار
كينا	٢	١٥	٤٥	٩٠ دينار
المجموع				٩١٥ دينار

وعليه يكون قيمة الأرض وما عليها الاجماليه يساوي ١٠٨٤٣٢ دينار + ٩١٥ دينار = ١٠٩٣٤٧ دينار

على ضوء الأسس والاعتبارات التي أهتمت إياها المحكمة المؤقره وحيث أننا مؤهلين للقيام بالخبرة من الناحية الفنية والمهنية وبالممارسه الفعلية وألنا نقوم بمهمتنا بتجرد وصدق وأمانه وأنه لا يوجد أي ظرف أو سبب من شأنه أثاره الشكوك حول حياديتنا واستقلاليتنا عن أي طرف من أطراف الدعوى أو وكلانهم أو هيئه المحكمة المؤقره والمبررات والمستندات التي بينا عليها خبرتنا والتي قمنا بإعدادها بذاتنا ودون إيه صعوبات اعترضت عملنا أو إيه محاولات للتأثير علينا من الغير هي فقط ما تسلمناه من المحكمة (سند التسجيل) وهذه المبررات كافيه للنهوض بالمهمة الموكلة ألينا وقد قمنا بالرجوع إلى قطعه الأرض موضوع الطلب مره واحده بالاضافه إلى مرافقتنا للمحكمة عند إجراء الكشف وكانت ساعات العمل لإعداد التقرير استغرقت ١٠ ساعات شامله العمل الميداني والمكتبي وحسب الطرق والأسس والمعايير الفنية والمساحية والهندسية المطلوبة

هذه خبرتي / تحريرافي ٢٥ / ٦ / ٢٠٢٦

مهندس زراعي

محمد عبد الكريم محمد العنوم

مساح ومقدر عقاري
سليمان علي الفندي فريحات

(Signature)

SCANNED

(Signature)